P U T U S A N
Nomor 2536/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHENDAR MARPAUNG
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun / 26 Juli 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan AR Hakim Gang Langgar Lorong Amal No. 14 Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 13 September 2022 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 7 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Januari 2023 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 2536/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 dan tanggal 17 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2536/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 1 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDAR MARPAUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis shabu”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Primair);
2. Membebaskan Terdakwa SUHENDAR MARPAUNG dari dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan Terdakwa SUHENDAR MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukantanaman jenis shabu ”, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Dakwaan Subsidair);
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUHENDAR MARPAUNGdengan pidana penjara selama 6 (Enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah), subsidair 3 (Tiga) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
   - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabut (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
   - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
   - 1 (satu) buah pipet kaca;
     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);
     Dirampas untuk Negara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia Terdakwa **Suhendar Marpaung** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, ***"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu"***, adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib, **Very Syam, Jetoro Hutagalung, dan R. Sitanggang** (masing-masing Polsek Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area adanya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya **para saksi** pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut **para saksi** melihat **Terdakwa** berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian **para saksi** mendekati **Terdakwa** dan pada saat itu **Terdakwa** hendak melarikan diri langsung melarikan diri lalu **para saksi** melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** dan **para saksi** melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai **Terdakwa** kemudian **para saksi** melakukan introgasi terhadap **Terdakwa** dan **Terdakwa** mengakui bahwa 2

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Feri di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seharga harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana **Terdakwa** akan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area guna diproses secara hukum;

- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari **Terdakwa** berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 788/01.37.00/2021 tanggal 13 Juli 2022 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu **dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram** kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratoris Kriminalistik **(Barang Bukti Narkotika)** No. LAB : 4953/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa Suhendar Marpaung** berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama **Suhendar Marpaung** bahwa hasil analisis tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

ATAU

Subsidair

Bahwa ia Terdakwa **Suhendar Marpaung** pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2022 atau masih dalam Tahun 2022, bertempat di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan***

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 wib, **Very Syam, Jetoro Hutagalung, dan R. Sitanggang** (masing-masing Polsek Medan Area) mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area adanya peredaran narkotika jenis sabu, selanjutnya **para saksi** pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut **para saksi** melihat **Terdakwa** berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian **para saksi** mendekati **Terdakwa** dan pada saat itu **Terdakwa** hendak melarikan diri langsung melarikan diri lalu **para saksi** melakukan penangkapan terhadap **Terdakwa** dan **para saksi** melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabu (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan uang tunai sebesar Rp 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai **Terdakwa** kemudian **para saksi** melakukan introgasi terhadap **Terdakwa** dan **Terdakwa** mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan narkotika jenis sabu yang dibeli dari Feri di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seharga harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana **Terdakwa** akan menjual kembali narkotika jenis sabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan narkotika jenis sabu sebesar Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya **Terdakwa** beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area guna diproses secara hukum;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari **Terdakwa Suhendar Marpaung** berupa narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1425/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis sabu-sabu **dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram** kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratoris Kriminalistik **(Barang Bukti Narkotika)** No. LAB : 4953/NNF/2022 tanggal 07 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik **Terdakwa**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suhendar Marpaung berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama **Suhendar Marpaung** bahwa hasil analisis tersebut adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. JETORO HUTAGALUNG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan AR. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebutshabu (Methampetamine), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Feri dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. R. SITANGGANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB di Jalan AR. Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area;
- Bahwa adapun sebabnya Saksi dan rekan Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis shabu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebutshabu (Methampetamine), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Feri dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika jenis shabu untuk dijual kembali;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 28 April 2022 sekira pukul 12.30 WIB di Jalan Pasar I Gang Tura Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang Kota Medan;
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sehubungan dengan melakukan tindak pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan tersebut berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methampetamine), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis shabu dari seorang laki-laki bernama Feri dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa memiliki Narkotika tersebut untuk Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabut (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- Uang tunai Rp70.000,- (Tujuh puluh ribu rupiah);

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB, petugas Kepolisian Polsek Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut petugas Kepolisian melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri langsung melarikan diri lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;
- Bahwa petugas Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Feri di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seharga harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa akan menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area;
- Bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Suhendar Marpaung berupa Narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1425/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratoris Kriminalistik (Barang Bukti Narkotika) No. LAB : 4953/NNF/2022 tanggal 7 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Suhendar Marpaung berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Suhendar Marpaung bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu primair melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, subsidair melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk subsidairitas maka secara juridis akan dibuktikan terlebih dahulu dakwaan primair dan apabila dakwaan primair tidak terbukti maka akan dibuktikan kemudian dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa pada dakwaan primair Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya terdiri dari :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ”Setiap orang” yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa akan terjadi kekeliruan orang *(error in persona)* sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB, petugas Kepolisian Polsek Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut petugas Kepolisian melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan gerak gerik yang mencurigakan kemudian petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri langsung melarikan diri lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Feri di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seharga harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa akan menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, maka unsur Ad.2 tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada uraian pertimbangan hukum diatas oleh majelis tidak ada menemukan unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I oleh karena mana Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melanggar Pasal yang didakwakan pada dakwaan primair maka beralasan hukum apabila Terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan dakwaan subsidair yaitu Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Ad.1 Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa sebagaimana unsur setiap orang sudah dipertimbangkan dalam dakwaan primair bahwa unsur barang siapa adalah Terdakwa identitas sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum dengan mengambil alih pertimbangan dalam dakwaan primair maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman

Menimbang, bahwa Tanpa Hak maksudnya adalah pada diri seseorang (pelaku/Terdakwa) tidak ada kewenangan/kekuasaan atas sesuatu dimana kekuasaan itu baru ada setelah ada izin atau peraturan yang membenarkan untuk itu, sedangkan yang dimaksud dengan Melawan Hukum adalah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2022 sekira pukul 14.30 WIB, petugas Kepolisian Polsek Medan Area mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area adanya peredaran Narkotika jenis shabu, selanjutnya petugas Kepolisian pergi ke tempat tersebut dan sesampainya di tempat tersebut petugas Kepolisian melihat Terdakwa berdiri dipinggir jalan dengan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

gerak gerik yang mencurigakan kemudian petugas Kepolisian mendekati Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa hendak melarikan diri langsung melarikan diri lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan petugas Kepolisian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut shabu (Methamphetamine), 2 (dua) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, dan uang tunai sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dari kantong celana sebelah kanan yang dipakai Terdakwa;

Menimbang, bahwa petugas Kepolisian melakukan introgasi terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bungkus plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu yang dibeli dari Feri di Jalan AR Hakim Gang Langgar Kelurahan Tegal Sari III Kecamatan Medan Area Kota Medan Provinsi Sumatera Utara seharga harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana Terdakwa akan menjual kembali Narkotika jenis shabu tersebut dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan Narkotika jenis shabu sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Medan Area;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diperoleh dari Terdakwa Suhendar Marpaung berupa Narkotika dengan jenis sabu-sabu kemudian dilakukan penimbangan di PT. Pegadaian (Persero) sebagaimana Berita Acara Penimbangan Nomor : 1425/2022 tanggal 18 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih seberat 0,1 (nol koma satu) gram kemudian barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratoris Kriminalistik (Barang Bukti Narkotika) No. LAB : 4953/NNF/2022 tanggal 7 September 2022 yang menyatakan bahwa barang bukti yang diperiksa milik Terdakwa Suhendar Marpaung berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan kristal putih dengan berat bersih seberat 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa atas nama Suhendar Marpaung bahwa hasil analisis tersebut adalah Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt;

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dakwaan pada dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Majelis berkeyakinan, bahwa Terdakwa telah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabut (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
- 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah pipet kaca;

  Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

  Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SUHENDAR MARPAUNG tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut diatas dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa SUHENDAR MARPAUNG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
   - 2 (dua) bungkus plastik klip yang berisikan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau disebut sabut (Methamphetamine) dengan berat kotor 0,20 (nol koma dua puluh) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram;
   - 2 (dua) bungkus plastik klip kosong;
   - 1 (satu) buah sendok terbuat dari pipet plastik;
   - 1 (satu) buah pipet kaca;

     Dirampas untuk dimusnahkan;
   - Uang tunai Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

     Dirampas untuk Negara;
8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 17 Januari 2023 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khamozaro Waruwu, S.H., M.H., dan Fauzul Hamdi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emmy Siahaan., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Septebrina Silaban, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Khamozaro Waruwu, S.H., M.H. Zufida Hanum, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emmy Siahaan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)